



COMUNE DI COLLESANO

Città Metropolitana di Palermo

Via Vittorio Emanuele n.2 - Cap 90016
Pec: protocollo.comunecollesano@pec.it
Peo: protocollo@comune.collesano.pa.it
Tel. 0921-661158 / 0921-782305
C.F.: 82000150829 - P.IVA:02790570820



Determinazione Dirigenziale

N.1092 del 27/08/2026

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT) B DEL D. LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E CARATTERIZZAZIONE ANALITICA DI RIFIUTO FRAZIONE UMIDO EER 200108.- CIG: BCCB563CB3
CIG:BCCB563CB3

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013, nonché ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/90 e s.m.i. come introdotto dall' art. 1, comma 41 della L. 190/2012 e che non sussiste la potenziale influenza legata ad un interesse finanziario di tipo diretto o indiretto nell'ambito del presente procedimento;

Vista la determinazione Sindacale n. 6 del 24/04/2025 ad oggetto: Prosecuzione incarico affidato con contratto part time e a tempo determinato ,ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D. Lgs 267/2000, di funzionario E.Q. con profilo di “specialista in attività amministrativa” e di posizione organizzativa di responsabile dell'area amministrativa socio assistenziale” con la quale viene prorogato il rapporto di lavoro con l'Avv.to Antonella Porcello mediante contratto di lavoro a tempo parziale e determinato per 24 ore settimanali ai sensi dell' art 110, comma 1 del D. Lgs 267/2000 di FUNZIONARIO EQ CON PROFILO DI “SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA” con decorrenza dal 28/04/2025 in continuità con le precedenti determine sindacali e sino al 27/04/2027;

Premesso che questo Ente ha la necessità di affidare tempestivamente il servizio di campionamento, analisi e redazione del rapporto di caratterizzazione di base per la frazione umida (EER 200108) per garantire la continuità della gestione del ciclo dei rifiuti;

Considerato che con nota prot. 12326 del 27/08/2026 è stato richiesto preventivo di spesa alla società Rubbino srl con sede in Carini nella via G. Galilei 9/11 (P. IVA 06577770826);

Visto il preventivo prot. n. 12344 del della società Rubbino srl, disposta ad effettuare la caratterizzazione del rifiuto ER 200108 per €. 600,00 oltre IVA e quindi per complessive € 732,00;

Ritenuto il preventivo congruo, conveniente per l'Ente e rispondente alle esigenze tecnico-operative richieste per la caratterizzazione della matrice organica in conformità alle norme UNI EN 14899 e ISO 17025;

Richiamati:

- l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 che dispone che per appalti di valore inferiore a 140.000 euro si possa procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di più operatori economici;

- l'art. 17, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 che, in caso di affidamento diretto prevede che la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Dato Atto ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

-Fine: che con il contratto si intende perseguire il “campionamento e caratterizzazione del rifiuto EE200108”;

-Importo del contratto: 600,00 oltre IVA

-Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

-Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;

-Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

Richiamate:

- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 19/12/2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028 contenente le linee strategiche dell'amministrazione comunale;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 19/12/2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2026/2028 per la competenza e all'esercizio 2026 per la cassa;

- la deliberazione della Giunta Municipale n. 2 del 14/01/2026 con la quale sono state approvate ed assegnate, ai Responsabili di Area, le risorse finanziarie – periodo 2026/2028;

Constatato che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato O.E. risulta in possesso come da atti presenti in ufficio dei requisiti prescritti dal D. Lgs. n. 36/2023, nonché di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento poiché società specializzata nel settore della numerazione civica e della toponomastica comunale;

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI e in conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

Accertata la regolarità contributiva dell'Operatore Economico giusto DURC prot. INAIL_54384710 Data richiesta 03/06/2026 Scadenza validità 01/10/2026;

Considerato che il CIG: BCCB563CB3 è stato acquisito direttamente dalle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate che gestiscono il ciclo di vita del contratto, mediante lo scambio di dati e informazioni con la BDNCP;

Ritenuto, per quanto espresso sopra, di affidare, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, alla società Rubbino s.r.l. con sede legale in Carini (PA) nella Via G. Galilei 9/11 (P.IVA

06577770826) procedendo contestualmente all'impegno della somma di € 732,00 IVA inclusa necessaria per garantire il pagamento del servizio, imputando la stessa al cap. 1270.00 Miss. 09 Progr. 3 Tit. 1 Macr. 103 del bilancio di previsione 2026/2028;

VISTI:

- Il D.lgs. 36/2023;
- La legge 7.8.1990 n° 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo”;
- Il D.lgs. 267/2000 “Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali” così come recepito nella Regione Siciliana;
- Il Regolamento di Contabilità
- Lo Statuto Comunale;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n° 10/91 per le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in parte narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

PROPONE

DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1) DI AFFIDARE ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, alla società Rubbino s.r.l con sede legale in Carini (PA) nella Via Don Luigi Sturzo, 234 (P.IVA 06577770826) il servizio di campionamento e caratterizzazione analitica della frazione umida (EER 200108) per le motivazioni espresse in narrativa per la somma di € 600,00 oltre IVA;

2) Di IMPEGNARE la complessiva somma di € 732,00 (IVA inclusa) al cap. 1270.00 Miss. 9 Progr. 3 Tit. 1 Macr. 103 del bilancio di previsione 2026/2028;

3) DI PROVVEDERE, alla liquidazione dovuta con successivo atto nel limite dell'impegno come sopra assunto, previa presentazione di regolare fattura e previo riscontro, per quantità e qualità del servizio reso come previsto dall'art. 184 del T.U.E.L. n. 267 del 18/8/2000;

4) Di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei responsabili del servizio;

5) **DI DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000, che il presente provvedimento comportando riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

6) **DI DARE ATTO**, infine, che la presente determinazione è pubblicata per 15 gg all'Albo Pretorio On Line in ottemperanza alla L. 190/2012 e nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" in ossequio - alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

Il Responsabile del Servizio Ambiente
Giuseppe Sceusi

L'INCARICATO AL PARERE TECNICO

VISTA la superiore proposta;

DETERMINA

- Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto espresse in premessa, ai sensi dell'art.3 della Legge 241/90 recepita dalla L.R. 10/91;
- Di approvare la superiore proposta.

L'INCARICATO AL PARERE TECNICO
DOTT.SSA ANTONELLA PORCELLO

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa e per esso è stato espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	FAVOREVOLE	27/08/2026	ANTONELLA PORCELLO
----------------------------------	------------	------------	--------------------

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000, è stato espresso il seguente parere di regolarità contabile, in merito al provvedimento in oggetto:

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE	FAVOREVOLE	ANTONELLA PORCELLO
------------------------------------	------------	--------------------

VISTO CONTABILE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis e 183 del D.lgs.267/00 e ss.mm.ii.
approvata

Capitolo	Art.	Importo	Impegno	Codifica di Bilancio	Anno Esercizio
1270	0	732,00 €	2026 - IM - 414.01	U.1.03.02.09.004 9.3.1.3	

Data di approvazione Visto Contabile 27/08/2026

IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICA FINANZIARIA
DOTT.SSA PORCELLO ANTONELLA

Documento informatico firmato digitalmente dai funzionari formalmente incaricati con provvedimento sindacale, ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.